

1. 房产销售人员对墙体性质作出承诺，其行为性质如何认定，是否需要审查其与开发商的劳动关系；2. 销售人员关于墙体的承诺是否构成要约，是否对开发商具有约束力。

【法院裁判要旨】

北京市房山区人民法院经审理认为：行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，代理行为有效。本案中，邓某系被告“置业顾问”，在被告售楼处向原告销售案涉房产，故无论邓某与被告是否存在劳动关系，原告均有理由相信邓某有代理权，代表被告向其告知案涉房产信息。对案涉墙体是否属于承重墙，原告在存在疑问的情况下，主动向销售人员邓某多次确认，应视为尽到了了解房屋情况的注意义务。商品房的销售广告和宣传资料为要约邀请，但是出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和允诺具体确定，并对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响的；构成要约。该说明和允诺即使未载入商品房买卖合同，亦应当为合同内容，当事人违反的，应当承担违约责任。本案中，被告的销售人员对案涉墙体作出不是承重墙の説明，原告也在微信聊天记录中明确表示“我要改建，这是必需的，就是我那两间，那打通是必需的然后隔出一间也是必需的”。故双方虽未书面约定该墙体性质，亦应当视为合同内容，且对原告是否订立房屋买卖合同有重大影响，故被告对墙体性质陈述不符合实际情况的行为，构成违约，应当承担违约责任。关于违约金数额，本院结合房屋总价款、过错程度、违约具体情形以及对原告的影响综合考虑，原告主张的20万元应属在合理范围内，故对该诉讼请求，本院予以支持。

据此，北京市房山区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百七十二条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

某置业公司于本判决生效后十日内给付张某违约金20万元。

某置业公司不服一审判决，提起上诉。

北京市第二中级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

近年来，因私拆承重墙导致建筑受损成为危楼的事件时有发生，严重侵害了他人的合法权益，甚至影响社会公共安全。本案中，在购房人对案涉墙体是否属于承重墙存在疑问的情况下，主动向销售人员多次确认，均被告知案涉墙体为非承重墙，并设计了装修方案拟拆除涉案墙体，直至施工过程中才得知该墙体为承重墙。判决开发商对该错误承诺承担违约责任，对于防止类似行为再次发生具有警示作用，符合法律效果和社会效果统一的要求。在本案审理过程中，主要围绕以下几个焦点问题。

第一，房产销售人员对墙体性质作出承诺，其行为性质如何认定？是否需要审查其与开发商的劳动关系。《中华人民共和国民法典》第一百七十二条规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，代理行为有效。表见代理是指代理人虽无代理权，但相对人客观上有充分理由相信行为人具有代理权而与其从事民事法律行为。表见代理的成立，需要相对人善意且无过失。法律承认表见代理对被代理人发生法律效力，一方面是为了保护交易安全，维护善意相对人的合法权益；另一方面是为了促进交易的规范化，引导合同相对人、被代理人诚信经营。本案中，销售人员系在开发商售楼处进行楼盘销售，故无论其与被告是否存在劳动关系，均具有代表开发商从事房屋交易的权利外观，原告均有理由相

信销售人员有代理权，代表开发商向其告知案涉房产信息，因此，销售人员关于房屋结构的承诺对开发商发生法律效力。

第二，关于案涉房屋墙体为非承重墙的承诺是否构成合同要约。

《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条规定，商品房的销售广告和宣传资料为要约邀请，但是出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和允诺具体确定，并对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响的，构成要约。该说明和允诺即使未载入商品房买卖合同，亦应当为合同内容，当事人违反的，应当承担违约责任。实践中，该条款多运用于开发商在宣传资料中对房屋周边学校、医院、交通等设施的承诺。本案中，原告多次通过微信向销售人员确认案涉墙体是否为承重墙，销售人员对案涉墙体性质的承诺具体明确，且案涉墙体是否为承重墙对原告是否签订房屋买卖合同有重大影响，应当构成要约，视为合同内容。开发商对墙体性质陈述不符合实际情况的行为，构成违约，应当承担违约责任。关于违约金数额，结合房屋总价款、过错程度、违约具体情形以及对原告的影响综合考虑，原告主张的20万元应属在合理范围内，故依法支持了原告的诉讼请求。

编写人：北京市房山区人民法院 杨丽

（五）其他

50

银行对安置抵押房产未尽审慎审查

义务的不能善意取得抵押权

—— 蔡某、贾某诉某商业银行等房屋买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省淮安市中级人民法院(2023)苏08民终3614号民事判决书

2. 案由：房屋买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):蔡某、贾某

被告(上诉人):某商业银行

被告:季某、范某

【基本案情】

2018年5月4日,蔡某、贾某与季某、范某签订房屋买卖合同,蔡某、贾某购买季某、范某的拆迁安置房一套。蔡某二人按约支付52万元房价款后,季某二人将房屋交付蔡某、贾某,蔡某二人随即对房屋进行装修,并于2019年入住至今。2023年9月,该安置房符合办理不动产权证书条件,季某遂将房屋登记至自己名下,并于同年12月以该房屋作抵押向某银行申请借款56万元,并

办理了房屋抵押权登记。经蔡某、贾某多次催促，季某仍未能将房屋不动产权变更登记至蔡某二人名下，蔡某、贾某遂将季某、范某和某商业银行诉至法院，要求注销房屋抵押权登记，并协助办理不动产过户登记、支付违约金。

【案件焦点】

某商业银行能否善意取得该安置房屋的抵押权。

【法院裁判要旨】

江苏省淮安市淮安区人民法院经审理认为：某商业银行等金融机构在办理安置房抵押登记手续时，未尽到必要的审慎核查注意义务，其主张善意取得抵押权的，人民法院不予支持。本案中，房屋买卖合同签订后，合同双方按约支付房款、交付房款，合同主要义务已实际履行。在房屋办理产权初始登记后，两被告应当按约协助原告进行房屋产权变更登记，但在原告催告下，季某拒不配合办理房屋产权变更登记，反而以房屋作抵押向商业银行申请借款；被告某商业银行在办理贷款抵押手续中亦未能尽到审慎核查责任，无法善意取得。现房屋买卖在前，抵押权设定在后，原告对房屋享有的物权期待权应优先于某银行的抵押权得到保护。

江苏省淮安市淮安区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条之规定，判决如下：

一、被告季某与被告某商业银行办理房屋的抵押权解除手续；

二、上述抵押权解除手续办结后十日内，被告季某协助原告蔡某、贾某办理房屋产权变更登记手续；

三、被告季某、范某向原告蔡某、贾某支付违约金5万元。

某商业银行不服一审判决，提起上诉。

江苏省淮安市中级人民法院经审理认为：季某、范某将房屋抵押给上诉人系恶意违约，构成无权处分。上诉人系商业银行，未对抵押物真实情况严格审查，存在过错，不能善意取得抵押权。故上诉人称其已获得房屋抵押权缺乏法律依据。

江苏省淮安市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

实践中，因拆迁安置房的买受人要求拆迁户办理产权过户引发争议诉至法院，该类案件处理除涉及拆迁安置房的买受人与拆迁户的过户请求权争议外，还涉及安置房买受人与银行抵押权人的争议，本案就是如此。

一、商业银行未尽审慎核实义务

《中华人民共和国商业银行法》第三十六条第一款规定：“商业银行贷款，借款人应当提供担保。商业银行应当对保证人的偿还能力，抵押物、质物的权属和价值以及实现抵押权、质权的可行性进行严格审查。”《个人贷款管理办法》第十四条规定：“贷款人受理借款人贷款申请后，应履行尽职调查职责，对个人贷款申请内容和相关情况的真实性、准确性、完整性进行调查核实，形成调查评价意见。”第十六条第一款规定：“贷款调查应以现场实地调查与非现场间接调查相结合的形式开展，采取现场核实、电话查问、信息咨询以及其他数字化电子调查等途径和方法。”按照条款规定，银行作为专业金融机构和职业贷款人，具有完备的贷款交易经验和相关的专业法律知识，应遵守合理的商业准则和管理规范，并履行相应的审慎经营义务。否则存在重大过失，不享有抵押权。

二、商业银行不符合《中华人民共和国民法典》善意取得构成要件

《中华人民共和国民法典》第三百一十一条规定：“无处分权人将不动产或者动产转让给受让人的，所有权人有权追回；除法律另有规定外，符合下列情形的，受让人取得该不动产或者动产的所有权：（一）受让人受让该不动产或者动产时是善意；（二）以合理的价格转让；（三）转让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经登记，不需要登记的已经交付给受让人……当事人善意取得其他物权的，参照适用前两款规定。”本案中，商业银行在审查案涉贷款业务时不仅未发现有人实际占有使用房屋，而且其一审提供的实地走访照

片中的房屋装潢及家具与讼争房屋有明显区别，能够证明某商业银行在贷款交易过程中未遵循合理的商业准则和管理规范，对应有的调查内容未履行尽职审核义务，客观上存在过失，不符合民法典规定的善意要件。

三、司法裁判应倡导诚实守信原则

实践中，因拆迁安置房买卖引发的纠纷时有发生，部分权利人因出售时间和能够办理不动产登记时间存在较长时差，房价涨幅较大，因而要求涨价或设置其他条件给买房人办理过户增加障碍，部分权利人在房屋出售后、变更登记前，将房屋无权处分，进行抵押贷款，引发双方纠纷。无论是哪种行为，均属于严重违背契约精神、违背诚实守信原则的行为。本案的处理引导广大民事主体，从事民事法律行为应遵守诚实守信原则，对弘扬诚信、平等的社会主义核心价值观，促进社会文明、形成稳定、和谐发展的经济环境具有重要意义。

综上，本案中蔡某至少在2019年起即在讼争房屋中居住，在房屋被他人占有的情形下，某商业银行未尽到专业金融机构审慎、合理的注意义务，故无法善意取得讼争的房屋抵押权。

编写人：江苏省淮安市淮安区人民法院 高蒙蒙 张峰

即时履行合同中标的物已交付的无还款 期限欠条其诉讼时效应从欠条出具的次日起算

—— 甲房地产公司诉孙某房屋买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

辽宁省本溪市中级人民法院(2024)辽05民终321号民事判决书

2. 案由：房屋买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):甲房地产公司

被告(上诉人):孙某

【基本案情】

1997年8月28日,孙某购买甲房地产公司开发的58栋某房屋,孙某共欠房款9.9万元,并出具欠据一份,内容为:“欠房款玖万玖仟元整。孙某(签名+名章),1997年8月28日。”甲房地产公司将该房屋交付孙某。高某担任甲房地产公司的法定代表人。2005年孙某再次购买高某担任法定代表人的乙房地产公司开发的房屋,亦有部分欠款。孙某购买的两处房产均未办理房产证。2010年高某另案涉刑入狱,2022年出狱。2023年5月孙某起诉乙房地产公司要求办理房屋所有权证,后经法院主持调解结案。2023年7月甲房地产公司将孙某诉至法院索要9.9万元房款及利息。

根据孙某的法庭陈述以及高某在本案一审中留的地址确认书信息确认,孙某与高某住在同一个小区,自书写欠条之日起至本案起诉之日,甲房地产公司无证据证明向孙某主张过该笔欠款。

孙某在一审答辩和二审诉状及答辩中均主张该欠条已超过了诉讼时效。

【案件焦点】

甲房地产公司依据该欠条要求孙某支付购房款及利息的诉讼请求是否已经超过诉讼时效。

【法院裁判要旨】

辽宁省本溪市明山区人民法院经审理认为：甲房地产公司已交付房产，孙某向甲房地产公司出具了欠条，孙某应按约定支付所欠的房款，又因为欠条上未约定利息，亦未约定欠款给付时间，因此法院只支持其起诉之日起至给付之日止的利息。关于孙某提出的辩解意见系将该房款抹账给本溪市城市重点项目办

公室一节，因未提供证据加以佐证，故对该辩解意见法院不予支持。

据此，辽宁省本溪市明山区人民法院依据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条之规定，判决如下：

一、孙某于一审判决发生法律效力后立即偿还甲房地产公司购房款9.9万元，并承担上述款项利息，自2023年7月11日起至给付之日止，按同期全国银行间同业拆借中心的贷款市场报价利率计算；

二、驳回甲房地产公司的其他诉讼请求。

孙某不服一审判决，提起上诉。

辽宁省本溪市中级人民法院经审理认为：甲房地产公司提供了整栋楼房的所有权证及房屋登记表、欠据及根据双方当事人的陈述，可以证明本案是房屋买卖合同法律关系。关于本案是否超过诉讼时效问题，依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条规定，本案应适用民法典施行前的法律、司法解释的规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。本案中，孙某与甲房地产公司的买卖关系发生于1997年8月28日，双方未约定购房款履行期限，甲房地产公司可以随时要求履行，但是甲房地产公司未能提供其向孙某主张权利的证据，因此至2023年甲房地产公司起诉本案时，已超过二十年诉讼时效期间。故对孙某提出本案已过诉讼时效的主张，本院予以支持。

综上所述，上诉人孙某的部分上诉请求成立，本院予以部分支持。一审适用法律错误，判决结果错误，应予以纠正。辽宁省本溪市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、撤销辽宁省本溪市明山区人民法院(2023)辽0504民初3196号民事判决；

二、驳回甲房地产公司的诉讼请求。

【法官后语】

本案的主要争议焦点在于，甲房地产公司主张孙某所欠购房款是否超过了诉讼时效。诉讼时效是指权利人在法定期间内不行使权利即丧失请求人民法院依法保护其民事权利的法律制度。

本案应适用《中华人民共和国民法典》施行前的法律、司法解释的规定，即应适用两年诉讼时效的法律规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

从我国法律规定来看，关键在于如何理解“知道或者应当知道权利被侵害时”。“应当知道”是一种法律上的推定，只要从客观上存在知道的条件和可能性，即使权利人由于主观过错，应当知道而没有知道其权利受到侵害的，也应当作为诉讼时效的起算点。具体到本案中，如何认定诉讼时效的起算点呢？甲房地产公司提起债权请求权的依据是孙某写下的一张无履行期限的欠据，生活中常见的债权凭证就是借条和欠条，这里就得区分一下欠条和借条的区别与法律适用。

通常情况下，借条所代表的法律关系是借贷法律关系，其本身就能作为一个合同存在，但欠条并不一定代表借贷法律关系，而是某种基础法律关系的反映，也可以说是对某种法律关系履行的一种结算，而不同于基础法律关系本身，这种基础法律关系既可以是借贷法律关系，也可以是租赁法律关系或买卖合同法律关系等。本案例中提及的欠条是对孙某和甲房地产公司之间房屋买卖合同法律关系的一个结算凭证。虽然该欠条上没有明确债务履行期限，但根据房屋买卖交易习惯均是房款付清时(后)交付房产，因此甲房地产公司交付房产时候孙某就应该付清房款，孙某交付部分房款，并就剩余房款向甲房地产公司出具欠条一张，甲房地产公司接收欠条时就“应当知道”其权利已经受到损害，此时诉讼时效就开始起算，甲房地产公司可以随时向孙某主张偿还购房款，但是甲房地产公司未能举证证明有诉讼时效中断或中止的事由发生，依据当时两年诉讼时效的法律规定，该笔欠款诉讼时效实际在1999年8月27日就已届满。

本案中，即便甲房地产公司不知道自欠条开具之日起就算权利受到损害，至2023年7月本案起诉，也超过了20年最长诉讼时效期间，且孙某一审、二审均提出了诉讼时效期间抗辩。所以，无论是从一般诉讼时效期间还是最长诉讼时效期间，甲房地产公司均已丧失了请求国家公权力保护的权利。

这里是否有申请延长诉讼时效的特殊事由呢？作为债权人甲房地产公司法定代表人的高某在监狱服刑期间，其民事权利并未被剥夺，虽行使诉讼权利方面存在一定不便，但是可以通过其他途径解决，且主张权利也并不限于提起诉讼。高某系2010年判刑入狱，此时距离孙某开具欠条的1997年已过去13年之久，早已超过了一般诉讼时效期间，更是不存在入狱服刑影响其主张权利的事由。且2005年孙某再次从高某担任法定代表人的乙房地产公司购买房产时，高某亦没有主张过该笔欠款。孙某与高某还住在同一个小区，偶有碰面，也从未向孙某主张过该笔欠款。因此，不符合向法院申请延长诉讼时效的特殊情况。

但也并不是所有没有履行期限的欠条其诉讼时效期间均是从欠条出具的次日起算。本案属于即时结算的合同纠纷且没有约定履行期限，在欠条形成之日起，权利人就应当知道权利受到了损害，诉讼时效开始计算。若双方并未签订书面买卖合同，也无证据证明双方对合同的履行期限进行了约定，无法确定权利人权利受到损害之日，其诉讼时效应当从权利人主张权利时起算，这时就跟无履行期限借条的法律效果相似。

编写人：辽宁省本溪市中级人民法院 邓松

商业用房买卖合同中土地使用权分割处理思路

——某汽车销售公司诉某汽车博览城房屋买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省无锡市中级人民法院(2023)苏02民终4467号民事判决书

2. 案由: 房屋买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 某汽车销售公司

被告(上诉人): 某汽车博览城

【基本案情】

2011年, 某汽车销售公司承租某汽车博览城位于无锡市惠山区某项目地块的土地使用权, 并投资建造某品牌汽车销售服务4S店。后因该地块进行规划调整, 需重新挂牌出让。2016年12月16日, 某汽车博览城(甲方)与某汽车销售公司(乙方)签订《解除土地租赁协议书》, 约定: (1) 双方签订的土地使用权租赁协议书在双方签订《购房(自建)协议书》生效之日解除。(2) 因甲方同意以优惠条件给乙方建造新4S店, 所以甲方仅需向乙方支付租赁协议解除补偿款(包括但不限于现4S店全部建筑物补偿、停业损失、人员安置等补偿费用)共计1900万元。就该补偿款甲方已经支付950万元, 尚有950万元未支付。

2016年12月16日，某汽车博览城(甲方)与某汽车销售公司(乙方)又 签订《购房(自建)协议书》，因甲方系某汽车博览城的投资开发商，且已经

取得国有土地使用权证载明的国有土地使用权，由此约定：(1) 双方同意按照 本协议的约定投资、建设某品牌4S 店所需营业用房，并按照协议约定将该商品 房按出售方式转让给乙方。(2) 甲方同意在某汽车博览城内提供相应的土地， 面积约5760平方米(具体位置、范围见红线图，确切面积数按实丈量计算)， 并按照协议约定，规划建设某品牌4S 店营业用房。甲方通过的土地使用权类型 为出让方式，甲方已经支付了土地出让金，该土地上既没有任何需要拆迁、补偿 的建筑物，也没有妨碍规划、建造、限制所建商品房转让权属的法律障碍。

(3) 第一，甲方提交的该项目相应地块的红线图及相关建设参数，包括但不限于 容积率、绿化率等，应作为协议的附件。第二，该建设项目通过竣工验收后 的10日内双方应签订商品房买卖合同，同时完成商品房买卖的其他必要手续 (含财务转账结付、开具销售发票等) 双方应在商品房买卖合同签订后的90日 内共同办妥乙方为该商品房权利人的不动产权证书(其中载明的土地使用权面积应与红线图面积数相符)。(4) 双方应当按照下列约定签订商品房买卖合同：

第一，双方确认土地使用权价格按80.65万元/亩计，按红线图确切面积数乘以 每亩单价(80.65万元)即为该土地使用权总价款，该款由乙方在签订商品房 买卖合同时一次性结付给甲方。第二，双方确认该4S 店建筑面积不超过5700 平方米(容积率小于1.0)，含税销售单价以4380元/平方米为限(含税销售总 价以2500万元为限)。

2020年9月28日，双方法定代表人签订会议纪要，确认销售价格=原协议 约定的土地价格+某汽车销售公司通过某汽车博览城账面已发生的建安成本约 1935万元计算，合计约为2635万元，上述发生的建安费用，视作某汽车销售 公司预付的购房款。

2021年8月27日，某汽车博览城领取包含某汽车销售公司在内的不动产权证书，该不动产权证书中的不动产4S店房产面积为5380.12平方米，水泵房 面积为222.33平方米，（土地）房屋性质为（出让）自建房。某汽车销售公司 提交不动产测量报告、照片，证明实测的规划土地面积为5767.5平方米，在该 土地面积内即为某汽车博览城领取的不动产权证书中载明的4S店，面积为

5380.12平方米和水泵房，面积为222.33平方米。上述土地面积、房产面积与购房(自建)协议书等约定的面积相符。某汽车销售公司认为，购房款总额应为双方确认的建安成本价27577920.36元+土地使用权价款697.72万元=34555120.36元。其中，27577920.36元已经由双方财务对账确认，且已经履行完毕。同时根据解除土地租赁协议书的约定，在双方签订商品房买卖合同后，某汽车销售公司应结付购房价款前先由某汽车博览城支付700万元补偿款，而该补偿款足以抵销其应当支付的土地使用权价款697.72万元，因此在诉讼中行使抵销权。

因某汽车博览城未按照约定将房屋过户，某汽车销售公司提出诉讼，请求：(1)确认4S店和水泵房房产的所有权归其所有。(2)确认上述房产对应分摊的5767.5平方米国有土地使用权归其所有。(3)某汽车博览城配合上述房产所有权及对应分摊的国有土地使用权进行权属变更登记，由某汽车销售公司取得相应的不动产权证书。

【案件焦点】

1. 双方是否存在房屋买卖的合意，本案房屋能否过户、房屋分摊面积如何确定；2. 除房屋分摊面积外的土地使用权分割事项如何处理。

【法院裁判要旨】

江苏省无锡市惠山区人民法院经审理认为：双方签订的解除《协议书》《购房(自建)协议书》《会议纪要》《补充协议》均系双方的真实意思表示，不违反法律规定，予以确认。上述协议明确了房屋买卖合同的主要内容，本案房屋已经具备过户条件，故某汽车销售公司诉讼请求合法有据，予以支持。

江苏省无锡市惠山区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百五十六条、第五百零九条、第五百六十八条、第五百七十七条等规定，判决如下：

一、确认不动产权证书载明的4S店和水泵房的所有权归某汽车销售公司所有；

二、确认上述房产对应分摊的5767.5平方米国有土地使用权归某汽车销售

公司所有；

三、某汽车博览城配合某汽车销售公司办理上述房产所有权及对应分摊的国有土地使用权权属变更登记手续，变更登记至某汽车销售公司名下。

某汽车博览城不服一审判决，提起上诉。

江苏省无锡市中级人民法院经审理认为：关于争议焦点一，双方签订的《购房(自建)协议书》、会议纪要、补充协议等材料中，形成了房屋买卖的合意，对于交易房屋的标的、坐落、面积、价格及价格支付方式等均作出明确约定，相关协议作为整体已经具备房屋买卖合同的实质要件，应当认定房屋买卖合同成立，现案涉房屋已经具备交易过户条件，鉴于本案房屋交付后某汽车博览城没有按照前述协议约定履行协助过户义务，现某汽车销售公司请求某汽车博览城协助过户合法有据，依法予以支持。在办理房屋过户登记手续时，该房屋土地分摊面积由不动产登记部门依法测绘确定。

关于争议焦点二，某汽车销售公司请求按照协议约定确认5767.5平方米土地使用权归其所有。如上所述，本案房屋分摊面积应由不动产登记部门测绘确定，超出案涉房屋分摊面积的土地使用权归属问题，属于对土地使用权的分割。根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》第二十五条第二款的规定，土地使用权和地上建筑物、其他附着物所有权分割转让的，应当经市、县人民政府土地管理部门和房产管理部门批准，并依照规定办理过户登记。本案中，土地使用权分割事项需待土地管理部门批准，故对于某汽车销售公司起诉确认相应土地使用权归其所有的请求，不予支持。

综上，某汽车销售公司的上诉请求部分成立，一审判决认定事实清楚，但适用法律错误，依法予以纠正。依照《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》第二十五条之规定，判决：

一、撤销无锡市惠山区人民法院(2022)苏0206民初8488号民事判决；

二、某汽车博览城应于判决生效后十日内协助某汽车销售公司办理房屋产权变更登记手续，房屋的分摊土地面积以不动产登记部门颁发的不动产登记证书登记面积为准；

三、驳回某汽车销售公司的其他诉讼请求。

【法官后语】

一、民事协议中隐含的“行民交叉”问题

本案中，某汽车销售公司先是租赁了某汽车博览城的土地，后在该土地上建造了营业性用房，后因政府调整土地规划，故本案租赁双方就土地使用权租赁合同及地上建筑物的补偿事宜达成了新的协议：（1）出租人某汽车博览城为某汽车销售公司建造新的营业性用房，并将房屋与相应土地使用权一并转让给某汽车销售公司，即《购房（自建）协议书》。（2）某汽车博览城对某汽车销售公司之前建造的营业性用房予以补偿，即《解除土地租赁协议书》。上述两份协议相互牵连，只有某汽车博览城按照《购房（自建）协议书》约定建造并交付房屋和土地使用权的，其才认可《解除土地租赁协议书》的补偿对价，相对而言，某汽车销售公司接受《解除土地租赁协议书》的补偿对价，其才愿意按照《购房（自建）协议书》约定履行建造和交付房屋、土地使用权义务。后某汽车博览城按照约定建造了房屋并将房屋交付某汽车销售公司使用，但在某汽车博览城办理产权证后，没有协助某汽车销售公司就房屋、土地使用权进行产权变更，由此导致某汽车销售公司提起本案诉讼。

本案形式上是审查某汽车销售公司要求某汽车博览城履行《购房（自建）协议书》的行为，但本案房屋买卖合同不用于一般房屋买卖合同之处在于：（1）本案房屋属于商业性用房，不是居住性商品房，土地也属于商业性用地，在房屋建成前后都未进行分割。（2）《购房（自建）协议书》除了就房屋买卖相关事宜作出约定以外，还约定了土地使用权的转让。本案合同属于混合合同，即某汽车博览城应将房屋及土地使用权一并转让给某汽车销售公司，在转让房屋的同时对土地使用权作出分割，而土地分割则涉及行政管理规范，本案房屋买卖协议本质上属于“行民交叉”问题。此时仅依据《购房（自建）协议书》等审查当事人的意思表示、对价支付等事实，即会顾此失彼，偏离正确的审理轨道，习惯性地沿用民事思维将“土地使用权”处分行为作为当事人纳入意思自治范畴处理显然不妥。

二、商业性用房交易中的土地使用权处分问题

《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》第二十五条规定，土地使用权和地上建筑物、其他附着物所有权转让，应当依照规定办理过户登记。土地使用权和地上建筑物、其他附着物所有权分割转让的，应当经市、县人民政府土地管理部门和房产管理部门批准，并依照规定办理过户登记。本案中，某汽车博览城将建成的独栋房屋转让给某汽车销售公司，过户登记并不存在障碍，唯独某汽车销售公司提出的土地使用变更登记能否依其所请，直接以司法判决形式处理则存在争议。一种观点认为，人民法院在处理民事纠纷时可对此一并作出审查，土地使用权符合变更登记条件的，可以一并判令义务人协助办理登记手续，本案一审法院即采取该思路。另一种观点认为，根据前述条例第二十五条的规定，土地使用权分割应经“市、县人民政府土地管理部门和房产管理部门批准”后方可确认土地使用权的变更问题，也就是说土地使用权的转让、分割首先应由行政部门审批，未经审批的在处理民事纠纷时不宜直接以判决形式认定土地使用权变更与否。就本案而言，二审思路更为妥当。某汽车博览城通过土地出让形式取得整宗土地使用权，其所有建筑行为都是建立在对于整宗土地使用权利用规划基础上的，而土地利用规划是在综合考虑整宗土地的容积率、绿化率、消防、道路、排水等一系列因素后审批确定，所有建造行为均应严格按照土地规划许可为之，如在建筑行为完成后允许按照意思自治规则，任由土地使用权人处分房屋并分割土地使用权，势必造成与原经审批确定的建筑规划许可内容背道而驰，也会造成土地管理秩序的混乱和原整宗土地上不同房屋产权人的利益失衡。就该问题，二审法官也多次与市区两级自然资源和规划局沟通联系，确认本案土地使用权不能基于意思自治而任意分割，如欲分割应先经区县自然资源和规划局审批。

三、未经批准的合同效力问题

关于《购房(自建)协议书》的效力问题，可以将协议书的权利义务分为两部分处理：一部分是关于房屋买卖的内容，该部分不违反法律规定，双方意思表示一致，某汽车销售公司也支付了对价，可以依法判令某汽车博览城协助

履行房屋过户义务；而对于土地使用权分割转让问题，因需经政府行政主管部门批准，在政府主管部门批准前，该部分权利义务应认定为尚未生效。学理认为，合同效力有形式拘束力与实质效力之分，形式拘束力是指当事人不能任意撤销、变更甚至解除合同的效力，实质效力是指基于合同本身而在当事人间发生的权利义务。^①只有着眼于前述区分，才能准确理解未经批准的合同的效力。具体来说：一是具有形式拘束力，双方当事人非经协商一致或具有法定事由，不得撤销、变更或解除合同；二是不具有实质效力，合同未生效属于欠缺生效要件，有别于有效合同，一方直接请求另一方履行合同或者承担合同约定的违约责任，不应予以支持；三是可以通过办理批准手续促成合同生效，未生效合同仍有通过办理批准手续而生效的可能，当事人直接请求确认合同无效的也不应予以支持。^②

需要注意的是，根据《中华人民共和国民法典》第五百零二条第二款的规定，未办理批准等手续影响合同生效的，不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。应当办理申请批准手续的当事人未履行义务的，对方可以请求其承担违反该义务的责任。也就是说，虽然未批准合同中的实体权利义务不具有可履行性，但报批条款本身却具有单独效力，当事人应积极履行报批义务，否则应承担违反报批义务的责任。其一，从继续履行来说，应当办理申请批准等手续的当事人未履行义务的，对方仍然可以请求其继续办理申请批准等手续。其二，从赔偿损失来说，如果当事人对履行报批等义务专门约定了违约金，则该违约金条款独立生效，当事人可以要求按照约定支付违约金。

编写人：江苏省无锡市中级人民法院 张朴田 卢文兵

^①王泽鉴：《债法原理：基本理论、债之发生》（第一册），中国政法大学出版社2001年版，第193页。

^②最高人民法院民事审判第二庭编著：《〈全国法院民商事审判工作会议纪要〉理解与适用》，人民法院出版社2019年版，第277页。

四、商品房委托代理销售合同纠纷

53

房屋出卖人与中介同时签订房屋买卖合同与 代理销售委托书情形下双方法律关系性质的认定

——刘某、侯某诉李某、某网络科技有限公司房屋买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第一中级人民法院(2024)渝01民终1686号民事判决书

2. 案由：房屋买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 刘某、侯某

被告(被上诉人): 李某、某网络科技有限公司

第三人: 陈某

【基本案情】

2020年4月29日, 刘某、侯某(甲方、售房方)与李某(乙方、购房方)签订《房屋买卖合同》, 约定刘某、侯某将房屋出售给李某, 房屋成交价为315万元, 乙方于签订本合同当日支付给甲方10万元定金。合同后备注: 乙方应在2020年7月29日前向甲方指定账户付清房屋全款, 甲方应配合乙方过户。

2020年4月29日,李某一方向刘某支付了10万元定金。

2020年6月7日,刘某、侯某作为委托人向李某出具《授权委托书》,载明刘某、侯某委托李某代理其办理该案涉房屋出售的相关事项,包括签订、解除与房屋买卖相关的合同、收取定金及房款等事宜。认可代理人李某与购房方 陈某、经纪方某网络科技有限公司第二分公司于2020年6月7日签订的《存量房交易文件》中所有的合同文本,愿意享有合同上约定的权利及履行合同上约定的 义务。

同日,刘某、侯某(售房方、甲方)与第三人陈某(购房方、乙方)、某 网络科技有限公司第二分公司(经纪方、丙方)签订《存量房交易文件》,其中 《房屋买卖合同》约定刘某、侯某将案涉房屋出售给第三人,房屋成交总价为 335万元。李某作为刘某、侯某的代理人在上述交易文件中签字。

2020年7月14日,案涉房屋的不动产权过户登记至第三人名下。

刘某共收到房款296.47万元。

李某陈述2020年4月29日刘某、侯某与李某签订《房屋买卖合同》,李某 以315万元收房,由李某对外进行出售。出售房屋的实际价款与收房方价款溢价部分作为李某的佣金及相关费用,后因房屋迟迟不能出售,双方口头约定收 房价格调整为305万元。刘某、侯某陈述李某告知刘某、侯某其帮刘某、侯某 找买受人,但在出售过程中李某一直压低案涉房屋的房款。李某告知刘某、侯 某买房人已经在支付定金了,看房款能不能再少一点,并告知刘某、侯某第三 人出价为305万元。

二审中，李某陈述其在2020年6月底与刘某口头商定其以305万元收房， 刘某亦认可该时间是在2020年6月底。

【案件焦点】

李某与刘某、侯某之间构成何种法律关系。

【法院裁判要旨】

重庆市北碚区人民法院经审理认为：刘某、侯某与李某于2020年4月29

日签订了《房屋买卖合同》，李某于当日委托案外人向刘某、侯某支付该合同约定的定金10万元，刘某、侯某亦向李某出具定金收据，故刘某、侯某与李某形成房屋买卖合同的法律关系。该合同系双方的真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按合同约定享有权利、履行义务。

重庆市北碚区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百零二条、第五百零九条、第五百七十七条、第五百七十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十七条之规定，判决如下：

一、被告李某于本判决生效之日起十日内支付原告刘某、侯某房款8.53万元及资金占用损失（以8.53万元为基数，从2020年7月30日起按照全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率计算至付清时止）；

二、驳回原告刘某、侯某的其他诉讼请求。

刘某、侯某不服，提起上诉。

重庆市第一中级人民法院经审理认为：李某与刘某、侯某之间应系委托代理销售关系。首先，双方虽然签订了《房屋买卖合同》，双方之间具有买卖合同关系的形式外观，但刘某、侯某之后又向李某出具了房屋代理销售授权委托书，且李某系以刘某二人的名义与第三人签订另一《房屋买卖合同》，即刘某、侯某作出了委托李某代理销售房屋的意思表示，且李某实施了代理销售房屋的实际行为。其次，根据李某的陈述，其与刘某、侯某系事先约定好其收房的价格，再由李某对外销售该房屋，收房价与房屋最终成交价之间的差额作为李某办理此次房屋买卖的相关费用及佣金，他们之间约定要么由李某收案涉房屋，要么代理刘某、侯某卖给第三人。也即李某亦认可其与刘某、侯某之间并非真实的房屋买卖合同关系，李某意在通过代理销售案涉房屋的行为，赚取收房价格与实际成交价格之间的差价作为销售佣金，而非获得案涉房屋的所有权。最后，李某在与刘某、侯某签订案涉《房屋买卖合同》后继续寻找房屋的实际买家，其间，李某还在继续就房屋价格与刘某进行磋商并口头协商变更了收房价格，由此可见，双方签订房屋买卖合同的目的并非建立房屋买卖合同关系，真

实目的一方面是保证李某获得案涉房屋的独家代理权，另一方面如若李某在合同约定的付款时间前未找到买家则由李某依约履行收房义务，双方在事实上形成了包销关系，具备委托代理销售关系的特征。

重庆市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百四十八条、第五百零二条、第五百零九条、第五百七十七条、第五百七十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、撤销重庆市北碚区人民法院(2023)渝0109民初6352号民事判决；

二、李某于本判决生效之日起十日内支付刘某、侯某房款18.53万元及资金占用损失(以18.53万元为基数，从2020年7月30日起按照全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率计算至付清时止)；

三、驳回刘某、侯某的其他诉讼请求。

【法官后语】

决定李某是否应当向刘某二人返还房屋差价及返还金额的关键在于李某的行为应当定性为转卖行为还是委托代理销售行为。司法案件中法律关系性质的判定，通常可以从两个角度着手：首先是法理的角度，即专业角度，保障法律关系认定基本的正确性；其次是价值的角度，即从社会效果方面考量，力求让法律关系的认定能产生良好的价值导向。

一、法律角度的分析

(一)对当事人交易目的的考察

不同法律关系中，当事人的交易目的往往不同，因此，当事人的交易目的是影响法律关系类型判断的重要因素。买卖合同关系中，买方的直接目的是取得标的物的所有权，而委托代理关系，尤其是有偿的委托代理关系中，代理人的直接目的是获取代理费用。本案中，当事人李某与刘某、侯某签订的虽然是《房屋买卖合同》，但是从之后刘某、侯某向李某出具房屋代理销售授权委托书，以及李某在签订《房屋买卖合同》后继续寻找房屋的实际买家并与刘某磋商变更收房价格等事实，可以看出李某的真实交易目的并非取得案涉房屋的所有权，而在于通过代理销售房屋的行为，赚取收房价格与房屋实际成交价格之

间的差价作为其销售佣金，签订房屋买卖合同只是为了让李某取得房屋的独家代理权，因此从这个角度来看，双方的法律关系性质更符合委托代理关系的特征。

（二）定价权的归属

买卖关系和委托代理关系的另一个重要区别在于，买卖关系的卖方拥有对标的物绝对的定价权，而在委托代理关系中，代理人通常并不真正享有对标的物的定价权，报价往往需要事先经过委托人的同意。但存在一种特殊的委托代理关系——包销，在包销关系中，包销人（代理人）具有定价权，该定价权的取得不是基于买卖的前置行为，而是由于包销本身的风险代理属性，为了对包销人的预期代理利益进行保障，双方通过合同约定赋予包销人的。本案中，李某在寻找房屋实际买家并与买家磋商的过程中，实际享有了房屋的定价权，但其享有的定价权实际并非基于在先签订的《房屋买卖合同》，而是由于其与刘某、侯某约定后者仅按照收房价格收取房款，因此李某在保证刘某二人的前述房款利益的前提下，可以根据市场情况以及自身利益需要对房屋进行定价。该定价权与包销关系中的定价权具有相同的属性，故不能仅凭李某享有定价权的事实就认定其与刘某二人构成买卖合同关系。

二、法理之外的价值分析

公平原则是民法的基本原则之一，具体可以体现为在司法实践中，法官通过综合把握案件的实质，结合社会环境、经济状况、价值观念等，对当事人的利害关系作比较衡量，判断哪方当事人应当受到保护。二手房交易市场上，房屋中介普遍存在并深度参与市场交易，除典型的房屋中介外，还存在不少像李某这样，采取类似本案的模式，通过收集和利用二手房交易市场信息牟利的中间人，他们相比个体的卖房者和购房者，具有明显的信息优势。

本案中，一方面，李某隐瞒房屋已经实际出售的事实，误导刘某二人降低收房价格，如果认为李某的行为系转卖，无须返还因此多获取的房款，将损害在交易关系中处于相对弱势的卖主的利益，不利于平衡双方当事人的利益。此外，这也可能在实际上鼓励中间人群体利用信息优势实施有失诚信的交易行为，

不利于促进诚信交易及禁止权利滥用。

另一方面，李某在整个交易过程中，除支付的“定金”10万元外，并没有其他自有资金的前期投入，实际承担的资金风险较低，保护此类低风险、高收益的“空手套白狼”的行为有违市场逻辑。且由于房屋产权直接从刘某二人处转移至实际购房人处，实际仅产生了一次交易税费，如果认定李某构成转卖，那么将变相鼓励二手房交易市场上的规避国家房屋流转税收制度的行为。

编写人：重庆市第一中级人民法院 刘燕双 何佳玉 何华

五、农村房屋买卖合同纠纷

54

农村房屋买卖合同被认定为无效后，
处理财产返还应全面考虑折价补偿与损害赔偿

——钟甲诉陈某、钟乙农村房屋买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省泉州市中级人民法院(2023)闽05民终1404号民事判决书

2. 案由：农村房屋买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(反诉被告、被上诉人):钟甲

被告(反诉原告、上诉人):陈某、钟乙

第三人:某镇人民政府

【基本案情】

钟甲(甲方)与陈某、钟乙(乙方)于2014年7月3日签订一份《土地产权房屋转让协议》，约定(摘录):甲方房屋共2层，房屋结构为石混结构，建筑面积215平方米(其中实际建筑面积185平方米，土地使用权证150平方米)，房屋用途为居住；乙方应于本协议签订之日向甲方支付18万元，2014年

8月15日支付16万元；双方应做到遵守本协议的条款，若一方违约没有履行协议，则应赔偿另一方的经济损失违约金额68万元。钟甲依约将房屋交付钟乙、陈某后，陈某、钟乙花费12680元对讼争房屋进行装修改造并于2014年8月14日付清购房款34万元。

2014年10月21日，某镇人民政府（甲方）与陈某、钟乙（乙方）签订《土地房屋征收拆迁补偿安置协议书》，协议书载明（摘录）：乙方被征收土地及房屋的征收拆迁估价确认补偿费用280383元，乙方选择产权调换补偿方式，安置房的建设地点在某地块。附件一《住宅、店面面积认定汇总表》载明：应安置店面面积93.813平方米，应安置套房面积174.607平方米。附件二《财务结算表》载明：预留金额（待选房后结算）征收拆迁补偿费用280383元，预留资金280383元。发放金额：按期腾空签约奖励金9634.5元、住宅临时安置补助7954.08元、搬迁补助费1657.1元、店面停业停产费5670元，合计24915.68元。协议签订后，某镇人民政府向陈某、钟乙发放补偿款24915.68元。钟甲请求判令陈某、钟乙从第三人某镇人民政府获得安置的店面面积93.813平方米、套房面积174.607平方米、征收拆迁补偿费280383元，归钟甲所有；判决陈某、钟乙返还钟甲已经领取的补偿款24915.68元、返还果树等青苗费约1万元。陈某、钟乙请求依法判令钟甲返还购房款34万元及资金占用利息损失；依法判令拆迁补偿安置权益增值部分全部归陈某、钟乙所有；依法判令钟甲赔偿陈某、钟乙投入的126280元的装修费用。

案涉房屋的拆迁补偿安置权益归谁所有。

【法院裁判要旨】

福建省安溪县人民法院经审理认为：根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款“民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外”之规定，本案法律事实发生于2014年，故应当适用

当时的法律、司法解释的规定。《中华人民共和国土地管理法》第六十三条规定：“农民集体所有的土地的使用权不得出让、转让或者出租用于非农业建设……”《全国民事审判工作会议纪要》第十五条规定：“在农村集体所有土地上建造房屋并向社会公开销售，应当依据合同法第五十二条和土地管理法第四十三条规定，认定该买卖合同无效。将宅基地上建造的房屋出卖给本集体经济组织成员以外的人的合同，不具有法律效力；出售给本集体经济组织成员的，应当符合法律、行政法规和国家政策关于宅基地分配、使用条件的规定……”本案讼争房屋所在土地，属于集体所有，依法不得向本集体经济组织成员以外的人转让，钟乙、陈某并非村集体经济组织成员，无权取得该集体经济组织所有的土地。因此，钟甲与钟乙、陈某于2014年7月3日签订的《土地产权房屋转让协议》，因违反法律、行政法规的强制性规定，依法应确定为无效。《中华人民共和国合同法》第五十八条规定：“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。”在合同无效的情形下，当事人负有返还财产、折价补偿或赔偿损失的民事责任。案涉《土地产权房屋转让协议》被确认无效后，双方因该合同取得的财产应相互返还。(1)钟甲应向陈某、钟乙返还的财产：①陈某、钟乙因案涉协议向钟甲共计支付购房款34万元，陈某、钟乙在反诉中请求钟甲返还购房款34万元，符合法律规定，应予支持。陈某、钟乙另要求支付该购房款的资金占用利息损失，其中2014年8月14日至2019年8月19日按中国人民银行同期贷款利率标准计算，自2019年8月20日起至返还购房款之日止按一年期贷款市场报价利率计算，符合法律规定，本院予以支持。②陈某、钟乙请求钟甲支付对房屋的装修投入126280元，有事实和法律依据，对陈某、钟乙的该项反诉请求，本院予以支持。(2)陈某、钟乙应向钟甲返还的财产。讼争房屋已经腾空拆迁，无法返还。①本案中可查明的陈某、钟乙因讼争房屋拆迁所得的财产为按期腾空签约奖励金9634.5元、住宅临时安置补助7954.08元、搬迁补助费1657.1元、店面停业停产费5670元，合计24915.68元。该部分费用系

用于补偿征迁时房屋实际居住人因房屋征迁所带来的损失，讼争房屋被征迁时，讼争房屋由陈某、钟乙占用使用，该部分财产应归属陈某、钟乙所有。钟甲诉请陈某、钟乙返还该部分钱款，于法无据，本院不予支持。②已预留的房屋征收拆迁补偿费用280383元及应安置店面面积93.813平方米、应安置套房面积174.607平方米，属于对被征迁房屋的置换、补偿，合同无效后，陈某、钟乙本应归还讼争房屋，但讼争房屋已无法归还，其对应的财产权益，应由钟甲所有，钟甲的该项诉讼请求，本院予以支持。③经本院审理查明，陈某、钟乙并未领取青苗费，对钟甲的该项诉讼请求，本院不予支持。④本案被拆迁房屋的增值部分。审理中，本院依陈某、钟乙申请，依法委托鉴定机构进行鉴定，由于尚未选定安置房，鉴定机构均未接受委托。钟甲、陈某、钟乙对此亦未达成一致意见或向本院提交相应的证据。因此，本院无法查明该部分事实，无法进行分割。陈某、钟乙可在条件成就后，再另行主张该项权利。

福建省安溪县人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国土地管理法》（2004年修正）第六十三条，《中华人民共和国合同法》第五十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

一、陈某、钟乙与第三人某镇人民政府签订的《土地房屋征收拆迁补偿安置协议书》约定的应安置店面面积93.813平方米、应安置套房面积174.607平方米、征收拆迁补偿费28038元，归钟甲所有；

二、钟甲应在判决生效之日起十日内返还陈某、钟乙购房款34万元及资金占用利息损失（其中2014年8月14日至2019年8月19日的利息损失按中国人民银行同期贷款利率标准计算，自2019年8月20日起至返还购房款之日止的利息损失按一年期贷款市场报价利率计算）；

三、钟甲应在判决生效之日起十日内赔偿陈某、钟乙装修费用126280元；

四、驳回钟甲的其他诉讼请求；

五、驳回陈某、钟乙的其他反诉请求。

陈某、钟乙不服一审判决，提起上诉。

福建省泉州市中级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

根据现有法律法规规定，农村集体经济组织宅基地使用权具有社会保障功能，其享有主体存在资格限制。非本村集体经济组织成员一般不得享有本村集体经济组织的宅基地使用权。因此，依附宅基地而建的农村房屋在买卖时也受到极大限制，进而导致农村房屋买卖合同纠纷层出不穷。在农村房屋买卖合同的买受人非本村集体经济组织成员的情况下，法院依法判决该农村房屋买卖合同无效，但对于处理案涉财产存在不同做法。在司法实践中，存在判决农村房屋买卖合同无效但不判决财产返还及判决农村房屋买卖合同无效且财产返还两种情况。笔者认为，判决农村房屋买卖合同无效但不判决财产返还于法无据：在合同无效的情况下，买受人自始不拥有对案涉房屋的合法权利，无论是基于不当得利请求权或是返还原物请求权，买受人都应当返还案涉房屋。从长远来看，法院判决农村房屋买卖合同无效但不判决财产返还，当事人之间的财产利益始终处于“空悬”状态，财产利益权属不明，极易引发后续诉讼，造成司法资源的浪费。第二种处理方式则更为稳妥，既符合法律规定，又能确定当事人财产权益的归属，保证财产的安定性，更利于维护社会经济秩序的稳定。但在此种情况下，如何处理财产返还成为该种纠纷的争议焦点。笔者认为，法院处理财产返还时应当全面考虑折价补偿与损害赔偿，尽量使财产的返还处理在当事人之间形成利益平衡，避免因机械返还造成不公平的结果。

首先，应当全面考虑是否存在折价补偿的财产利益。从现实情况来看，农村房屋买卖合同纠纷大多签订于若干年前，买受人经过多年占有使用，早已与案涉房屋产生紧密联系，在案涉房屋周围形成相对稳定的居住生活。在多数情况下，买受人对案涉房屋进行修缮、添附、翻新重建，新物旧屋混为一体，正常返还的情形下，出卖人需要将添附物返还给买受人，但因添附物往往附着于

涉案农村房屋或涉案宅基地而无法物理剥离返还，或返还之后失去其经济价值而没有必要物理返还。此种情况下，法院在判令当事人互相返还涉案农村房屋与原购房款的基础上，应当增加对修缮、添附、翻建等财产利益的考量，以折价补偿的方式作为利益返还的代替。

其次，应当全面考虑是否存在适用损害赔偿的财产利益。法院确认农村房屋买卖合同无效，本意是对农村房屋违法买卖的行为进行规制。若在判决涉案合同无效后，却没有处理好财产返还问题，此种规制则会成为出卖人保赚不赔，即使诉讼也立于不败之地的手段，这显然是不合理的，也完全违背了农村房屋、宅基地等相关立法、政策的初衷。并且，在大多数农村房屋买卖合同纠纷中，买受人出自信赖利益与出卖人缔结合同，在合同无效后，若仅判决互返财产而不考虑损害赔偿，无疑是对买受人的信赖利益的侵害。因此，法院在判决财产返还时应当全面考虑宅基地升值后的价值、农村房屋现有价值或因拆迁所获的利益，兼顾公平性和合法性，对损害赔偿进行裁判，从而平衡当事人之间的利益。

本案中，钟甲与陈某、钟乙签订的《土地产权房屋转让协议》被判决无效，双方的财产利益状态应当恢复到案涉合同订立之前。因案涉房屋已转化为《土地房屋征收拆迁补偿安置协议书》项下的拆迁补偿安置权益，法院判决拆迁补偿安置权益归钟甲所有，于法有据。但此次诉讼由钟甲引起，其侵害了陈某、钟乙的信赖利益，法院在全面考虑折价补偿和损害赔偿后，认定按期腾空签约奖励金、住宅临时安置补助、搬迁补助费、店面停业停产费等财产应归属补偿征迁时实际居住人陈某、钟乙所有，并判决钟甲返还其购房款及资金占用利息损失、装修费用，折价补偿以保护买受人的信赖利益，避免当事人之间的利益分配严重失衡。

农村房屋与宅基地使用权紧密相连，其权属、使用、占有、出租等状态亦与社会经济秩序的稳定有密切联系，故而，法院在审理农村房屋买卖合同纠纷时，必须坚持“三个效果”的有机统一，全面考虑折价补偿与损害赔偿，以平衡当事人权益，维护社会秩序和经济秩序稳定。

编写人：福建省安溪县人民法院 廖燕燕 谢奕清

非集体经济组织成员购买农村房屋后， 出售给该村集体经济组织成员，涉案 房屋买卖的违法状态消除

—— 郭某诉闫某农村房屋买卖合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京市密云区人民法院(2023)京0118民初3549号民事判决书

2. 案由：农村房屋买卖合同纠纷

3. 当事人

原告：郭某

被告：闫某

第三人：赵某

【基本案情】

2004年前后，郭某与闫某签订房屋买卖协议，约定郭某将其所有的位于密云区某大队的4间房屋连同院落以5万元价格出售给闫某。闫某付清房款后，郭某完成交付。2022年12月7日，闫某与赵某签订《农村房屋买卖合同》，约定闫某将涉案房产以20万元的价格出售给赵某，赵某付清房款后，闫某将涉案房产交付给赵某。现郭某将闫某诉至本院，以闫某系北京市市区居民无权购买农村房屋为由，要求确认郭某与闫某所签房屋买卖协议无效，并要求闫某返还涉案房屋。被告闫某明确表示不到庭参加诉讼，同意依法对其缺席审判。本院

通过微信视频方式询问被告对本案的意见，其认可大约在2004年与郭某签订房屋买卖协议，以5万元的价格购买郭某所有的位于密云区某大队的4间房屋连同院落的事实，并表示2022年他已将该房产以20万元的价格出售给赵某且房屋已经交付。

【案件焦点】

本案中闫某与赵某签订的《农村房屋买卖合同》是否有效。

【法院裁判要旨】

北京市密云区人民法院经审理认为：民事主体的人身权利、财产权利以及其他合法权益受法律保护，任何组织或者个人不得侵犯。民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。根据查明的事实，郭某自愿将涉案房屋出售给闫某之后，闫某又将涉案房屋出售给赵某，因赵某系密云区某大队集体经济组织成员，其在该村享有宅基地使用权，涉案房屋买卖的违法状态现已消除，故郭某的诉讼请求，缺乏事实和法律依据，法院不予支持。

北京市密云区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第三条、第七条之规定，判决如下：

驳回原告郭某的全部诉讼请求。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

农村宅基地承担着农民基本住房社会保障的重要功能，宅基地使用权是国家赋予农村集体经济组织成员的权利，与特定的身份资格密切相关，我国法律严令禁止将宅基地向非本集体经济组织成员转让的行为。《中华人民共和国土地管理法》第九条规定“……宅基地和自留地、自留山，属于农民集体所有”，第六十二条规定“农村村民一户只能拥有一处宅基地……农村村民出卖、出租、赠与住宅后，再申请宅基地的，不予批准。国家允许进城落户的农村村民

依法自主有偿退出宅基地……”可见，农村宅基地使用权仅限于由本集体经济组织成员取得，且不得违反“一户一宅”的规定。因此，宅基地使用权的本质属性决定了宅基地上的房屋仅限于在同一经济组织成员之间流转，城镇居民或其他经济组织成员与出卖人签订的房屋买卖合同因违反法律强制性规定而无效。然而实践中存在例外情形能够认可此类房屋买卖合同的效力，实践中倾向于认为，房屋连环买卖中，前一手房屋买卖合同被确认无效，并不必然影响后一手房屋买卖合同的效力，法院应当根据后一手买卖合同是否存在其他法定无效情形予以认定，但后一手买卖合同的买受人能否取得房屋权利，应当依据善意取得的规定进行处理。根据上述观点，以下几类涉宅基地房屋买卖合同应有效：

(1) 买受人签订合同时并非该集体经济组织成员，但是后来取得该集体经济组织成员的资格。(2) 买受人并非该集体经济组织成员，但是其家庭成员是该集体经济组织成员，并且得到村集体同意。(3) 农村房屋经过多次转让，最终买受人为该房屋所在地集体经济组织成员。以上情形虽然均涉及宅基地使用权在本集体经济组织成员以外发生流转，但在宅基地使用权的最终取得上均保障了土地回归至本集体经济组织，并未动摇宅基地制度的核心目的，认可此类合同的效力不会对社会公共秩序或集体经济组织的利益造成实质性影响。回归到本案中，貌似郭某与闫某、闫某与赵某前后两个农村房屋买卖行为均因违反国家相关政策以及法律的强制性规定而归于无效；但综合来看，前后两个房屋“连环买卖”的行为已经将非本集体经济组织成员却拥有宅基地使用权的不法状态予以消除，回归到了农村房屋及宅基地最终由本集体经济组织成员占有使用的初衷。

在“房地一体”的格局下，农村房屋的买卖必然涉及农村宅基地使用权的流转问题。禁止农村集体土地非法流转、禁止城镇居民购买农村房屋，是现行法律和政策的基本原则。但是从立法本意出发，综合考量交易的整体效果，不宜直接否定此类合同的效力。涉及农村房屋的“连环买卖”时，房屋买卖合同的效力，应当以最后一手买受人的身份情况进行判断，同时应着重审查连环买卖合同的真实性、合法性、关联性问题，防止买卖双方恶意串通、损害他人合

法权益等情形发生。在最后一手买受人拥有本集体经济组织成员的身份资格的前提下，其签订的房屋买卖合同均为各方真实的意思表示，并已实际履行完毕，则该农村房屋买卖合同有效。

编写人：北京市密云区人民法院 孟娜
陈乐

56

农村房屋买卖合同效力的因素考量

——王某1等诉陶某1等农村房屋买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第一中级人民法院(2023)京01民终5954号民事判决书

2. 案由：农村房屋买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):王某1、王某2、王某3

被告(被上诉人):陶某1、陶某2、闫某1

【基本案情】

李某1系某乡二队社员，与王某1系夫妻关系，二人生育两子，长子王某2，次子王某3。案涉宅院系其原自建房，有相关建房施工许可证为证。

1995年8月30日，该乡农工商合作社出具批示，内容为“经讨论批准，本队社员李某1将私有二层楼房(建筑面积185平方米及院内不动产院宅280平方米)出售给陶某3，自陶某3迁住之日起，按某乡二队对社员住宅管理办法管理，陶某3需自觉接

受管理”。同日又出具证明一份，内容为“某乡二队： 今有本队社员李某1将私人楼房出售给陶某3,自陶某3迁住之日起，按某乡

二队的社员管理办法管理，陶某3自觉接受管理”。

1995年9月8日，李某1(售房方、甲方)与陶某3(购房方、乙方)签订《购房协议》，约定：“(1)甲方将自有二层共八间楼房(建筑面积185平方米及院内不动产院宅280平方米)卖给乙方，售价人民币8万元。(2)甲方承诺其房屋及院落没有财产争议，今后如发生争议一切损失由甲方承担。(3)甲方自1995年9月17日前将房屋交给乙方。乙方将全部房款交付甲方。(4)甲方负责办理房屋销售的村委会审批手续，成交后，如需办理其他手续由乙方负责。”上述协议尾部有售房方李某1,购房方陶某3,中间人孙某签字并捺印。

上述《购房协议》签订后，双方依约履行，陶某3将8万元支付给李某1,李某1将《购房协议》所涉宅院及院内房屋交付给陶某3。李某1出售涉案院落后，与家人一同居住在院内。2000年4月，因房屋年久失修，陶某3向上庄农工商合作社、村委会申请，将涉案房屋进行了翻建。庭审中，陶某2、陶某1、闫某1提交海淀区农村私有房屋建设工程规划许可证、海淀区私有房屋建房申请表(农)、海淀区私有房屋临时施工许可证。该施工许可证已经经过某乡人民政府审批。

李某1于2020年2月3日去世。陶某3户籍在黑龙江省，签订《购房协议》后，其户口并未变动，其与闫某1系夫妻关系，二人生育两女，长女陶某1,次女陶某2。陶某2和陶某1尚在涉案院落居住，陶某1户口于2018年迁入涉案院落，陶某3、陶某2、闫某1户口并未迁入涉案院落。

【案件焦点】

李某1与陶某3于1995年9月8日签订的《购房协议》的效力问题。

【法院裁判要旨】

北京市海淀区人民法院经审理认为：依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。本案中，李某1与陶某3就涉案房屋签订的购房协议，系双方当事人的真实意思表示，且该协议书主要内容双方已经履行完毕，陶某3在本案所涉院落得到了相关行政部门审批后进行了房屋翻扩建，因此法院认定关于该房屋

的房产买卖协议合法有效，双方应本着诚信原则履行义务。王某1、王某2、王某3主张该协议无效，缺乏相应的法律依据，法院不予支持，

北京市海淀区人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国合同法》第八条之规定，判决如下：

驳回王某1、王某2、王某3请求判令1995年9月8日李某1与陶某3签订的《购房协议》无效的诉讼请求。

王某1、王某2、王某3不服一审判决，提起上诉。

北京市第一中级人民法院经审理认为：首先，关于陶某3、陶某2、陶某1、闫某1是否为涉案院落所在的某乡村集体经济组织成员的问题。陶某2、陶某1、闫某1虽提交该乡第二农工商合作社出具的批示、证明等证据，但上述证据不足以证明陶某3为村集体经济组织成员。陶某1的户口虽已迁入涉案院落，但仅凭该事实不能单独作为认定陶某1为村集体经济组织成员的依据。陶某2、闫某1未提交证据证明二人系村集体经济组织成员。因此，现有证据不足以证明陶某3、陶某2、陶某1、闫某1系村集体经济组织成员。

其次，涉案《购房协议》签订于1995年，根据当时的土地管理法及实施条例的规定，应当在区、县政府相关部门办理合法审批手续。陶某2、陶某1、闫某1提交的建房申请表、临时施工许可证等证据虽经过村委会、乡政府审批，但不能证明李某1与陶某3签订的《购房协议》已经区、县级人民政府审批，该协议并未履行合法审批手续。

综上，陶某3、陶某2、陶某1、闫某1均非涉案房屋所在集体经济组织成员，且李某1与陶某3签订的《购房协议》未履行合法审批手续，该《购房协议》违反法律、行政法规的强制性规定，应属无效。一审法院认定《购房协议》合法有效欠妥，本院予以纠正。

综上所述，王某1、王某2、王某3的上诉请求成立。依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项，《中华人民共和国土地管理法》（1988年修正）第六条、第八条、第四十一条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民

法典》时间效力的若干规定》第一条第二款,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定,判决如下:

- 一、撤销北京市海淀区人民法院(2022)京0108民初48944号民事判决;
- 二、李某1与陶某3于1995年9月8日签订的《购房协议》无效。

【法官后语】

对于我国农村房屋买卖合同的效力认定问题,自1999年以来,法院在认定农村房屋买卖合同效力时,根据买受人不同身份会作出不同裁判,主要分为如下两类:同一集体经济组织成员之间的农村房屋买卖合同效力、集体经济组织成员以外的人与农村村民之间的农村房屋买卖合同效力。

一、同一集体经济组织成员之间的农村房屋买卖合同效力

关于同一集体经济组织成员之间的农村房屋买卖及宅基地流转,由于农村房屋转让后,该房屋所在地的宅基地仍然属于同一集体经济组织,并未损害集体经济组织及其他村民的合法权益,也未被我国法律、法规及相关政策禁止,因此这类农村房屋买卖合同往往被认定为有效。

二、集体经济组织成员以外的人与农村村民之间的农村房屋买卖合同效力

集体经济组织成员以外的人与农村村民之间的农村房屋买卖合同主要包括如下两种情况:城镇居民与农村村民之间的农村房屋买卖合同和不同集体经济组织农村村民之间的农村房屋买卖合同。关于这类农村房屋买卖合同的效力,目前的司法实践以无效为原则,以有效为例外。

(一)集体经济组织成员以外的人与农村村民之间的农村房屋买卖合同以无效为原则

第一,城镇居民与农村村民之间的农村房屋买卖合同一般认定为无效。这类农村房屋买卖损害了集体经济组织及其他村民的合法权益,是我国法律、法规及相关政策明确禁止的,因此这类农村房屋买卖合同一般被认定为无效。

第二,不同集体经济组织农村村民之间的农村房屋买卖合同一般认定为无效。《中华人民共和国土地管理法》第十一条规定“农民集体所有的土地依法属于村农民集体所有的,由村集体经济组织或者村民委员会经营、

管理……”2007年发布的《国务院办公厅关于严格执行有关农村集体建设用地法律和政策的通知》中强调“农村住宅用地只能分配给本村村民，城镇居民不得到农村购买宅基地、农民住宅或‘小产权房’”。《第八次全国法院民事商事审判工作会议（民事部分）纪要》中强调“在国家确定的宅基地制度改革试点地区，可以按照国家政策及相关指导意见处理宅基地使用权因抵押担保、转让而产生的纠纷。在非试点地区，农民将其宅基地上的房屋出售给本集体经济组织以外的个人，该房屋买卖合同认定为无效。合同无效后，买受人请求返还购房款及其利息，以及请求赔偿翻建或者改建成本的，应当综合考虑当事人过错等因素予以确定”。因此，这类农村房屋买卖合同一般被认定为无效。

（二）集体经济组织成员以外的人与农村村民之间的农村房屋买卖合同以有效为例外

集体经济组织成员以外的人与农村村民之间的农村房屋买卖合同存在有效的例外情况，主要包括但不限于以下情况：

第一，买受人签订合同时并非该集体经济组织成员，但是后来取得该集体经济组织成员的资格；

第二，买受人并非该集体经济组织成员，但是其家庭成员是该集体经济组织成员，并且得到村集体同意；

第三，农村房屋经过多次转让，最终买受人为该房屋所在地集体经济组织成员；

第四，出卖人将宅基地上所建房屋卖与城镇居民前或同时，该房屋所占宅基地因征收已转为国有土地，原为农民身份的出卖人亦转为城镇居民，则宅基地性质已经发生转变的，可以认定买卖房屋合同有效；

第五，城镇居民购买农村私有房屋后，如果所买卖房屋已经由批准权机关批准和当地集体经济组织同意，办理了房屋所有权和宅基地使用权变动手续，并取得合法权属证书的。

综上所述，目前我国农村房屋买卖合同的效力以无效为原则，以有效为例

外。在审理上述纠纷中，对农村集体经济组织成员身份的认定，应根据其领取福利待遇、承包地情况、村民会议记录等证据综合判定，不能仅凭迁入户口这一事实单独作为判定依据。

编写人：北京市海淀区人民法院 陈雅楠

农村房屋多重受让情形下集体经济 组织成员取得所有权的认定标准

—— 董某诉王某、雷某农村房屋买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03民终15677号民事判决书

2. 案由：农村房屋买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 董某

被告(被上诉人): 王某、雷某

第三人(上诉人): 刘某

【基本案情】

董某系北京市通州区某村集体经济组织成员，王某、雷某非北京市通州区某村集体经济组织成员。涉案房屋坐落于北京市通州区某村，登记的土地使用者为刘某，涉案房屋为正房四间。刘某与王某于2000年11月4日签订《房产协议》，约定刘某将涉案房屋卖与王某，作价1.8万元。该次交易的款项及房屋均交付对

方。2023年3月14日，董某与王某、雷某签订《农村宅基地及房屋

买卖合同书》，该买卖合同书主要内容为王某、雷某将涉案房屋卖与董某，作价67万元，合同签订后董某向王某、雷某支付30万元，待房屋所有权确认归董某所有后，董某一次性向王某、雷某支付余款37万元。现董某已将30万元支付给雷某、王某，雷某、王某亦将涉案房屋交付董某。

【案件焦点】

1. 原权利人与集体经济组织成员之外的买受人签订的合同无效，是否影响集体经济组织成员购房行为发生法律效力；2. “连环买卖”中存在无效交易时集体经济组织成员能否取得农村房屋所有权取决于其受让行为是否构成善意取得。

【法院裁判要旨】

北京市通州区人民法院经审理认为：当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同，自成立时生效。本案中，雷某、王某与董某签订的《农村宅基地及房屋买卖合同书》系双方的真实意思表示，董某系本村集体经济组织成员，该《农村宅基地及房屋买卖合同书》并不存在法律关于合同无效的具体情形，应为有效。因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权利。农村房屋作为不动产，其所有权的设立、变更、转让和消灭不同于城镇房屋。本案所涉合同为农村房屋买卖合同，双方均按照合同约定履行了各自的义务，雷某、王某亦已将房屋交付董某，故对于董某的诉讼请求，法院予以支持。

据此，北京市通州区人民法院根据《中华人民共和国民法典》第二百三十四条、第五百零二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条之规定，判决如下：

一、确认原告董某与被告王某、被告雷某于2023年3月14日签订的《农村宅基地及房屋买卖合同书》有效；

二、案涉院内正房四间归原告董某所有。

刘某不服一审判决，提起上诉。

北京市第三中级人民法院经审理认为：宅基地使用权是农村集体经济组织成员享有的权利，与特定的身份相联系；法律并不禁止同一集体经济组织成员

取得本集体经济组织其他成员的宅基地使用权。法律之所以对农村房屋买卖加以限制，主要是为了防止在房地一体原则的前提下因农村房屋买卖而最终导致宅基地使用权流转 to 村集体经济组织之外，损害了村集体经济组织整体的利益。本案中，王某、雷某将涉诉院落内的房屋出售给董某，属于农村房屋的“连环买卖”。虽然王某、雷某并非通州区某村集体经济组织成员，但董某系通州区某村集体经济组织成员，通过二次买卖，院内宅基地使用权最终流转回了该村集体经济组织，并未损害该村集体经济组织的利益。

综上所述，刘某的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决并无不当，应予维持。北京市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案是关于农村房屋“连环买卖”存在无效的情形下，集体经济组织成员向非本集体经济组织成员购买农村房屋，能否取得农村房屋所有权的典型案例。审理此类案件，可以参考以下认定标准。

一、买受人主体资格的查明

根据房地交易一体原则，在农村房屋自合法建造成就时，其所有权与相应宅基地使用权融为一体；在交易处分时，无法分割。换言之，宅基地使用权不得单独转让，仅可随合法建成的住宅通过出售、赠与、继承、遗赠等方式流转，这决定了农村房屋所有权的取得、行使和转让等系列法律行为具有不同于一般民事法律行为的特殊要求。因此，对欲取得宅基地上房屋所有权的买受人而言，除实施了合法有效的买卖行为外，其本身需要具有集体经济组织成员身份，且符合“一户一宅”原则。

二、买卖合同效力的审查

欲通过购买等受让方式继受取得农村房屋所有权，买受人除需符合上述主体资格外，还需保证买卖交易行为合法有效，即买受人签订的房屋买卖合同发生法律效力。司法实践中对买卖合同效力的判定，除需符合《中华人民共和国

民法典》第一百四十三条规定的民事法律行为有效要件和排除《中华人民共和国民法典》第一百四十四条至第一百五十五条规定的无效或可撤销的情形外，还需具备《中华人民共和国民法典》第五百九十六条规定的合同内容，即买卖标的物的名称、数量、质量、价款、履行期限和方式及其效力等必备要素。另外，还需审查房屋买卖合同生效是否附条件和附期限。依据《中华人民共和国民法典》第一百五十八条至第一百六十条之规定，民事法律行为可以附条件和附期限，但是根据其性质不得附条件和附期限的除外。需要特别说明的是，本案该协议书约定的“待人民法院裁判涉案房屋归董某所有后支付剩余购房款”不是附条件，而是付款期限的特别约定，不应当成为法院判断合同本身是否发生法律效力障碍。

三、所有权取得的判定

反对具有集体经济组织成员身份的买受人取得所有权的观点认为，根据合同相对性原则，原权利人将农村房屋出售的相对方并非集体经济组织成员，二者之间没有合法有效的买卖行为；原权利人与相对方签订的合同因损害集体经济组织利益违背公序良俗而无效，无效的合同自始没有法律约束力，合同无效后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还。不具有集体经济组织成员资格的买受人将农村房屋转卖给集体经济组织成员的行为虽涉嫌无权处分，但该受让人作为集体经济组织成员，在其提供的证据不足以证明其受让时善意的，不应当认定其为善意第三人。因此，具有集体经济组织成员资格的买受人无法通过适用善意取得规则取得农村房屋的所有权，只能通过《中华人民共和国民法典》第五百九十七条第一款之规定予以救济，即因出卖人未取得处分权致使标的物所有权不能转移的，买受人可以解除合同并请求出卖人承担违约责任。

赞同具有集体经济组织成员身份的买受人取得所有权的观点认为，原权利人与集体经济组织成员之外的买受人签订的合同即使无效，也不影响集体经济组织成员与相对方签订的房屋买卖合同的效力。根据负担行为与处分行为二分理论，不具有集体经济组织成员资格的买受人将农村房屋转卖给集体经济组织成员的行为虽属无权处分，但不影响二者之间发生的合同效力。关于无权处分

产生的效力，应当优先适用《中华人民共和国民法典》第三百一十一条之规定，即行为人无权处分他人财产，受让人取得该财产时出于善意，则受让人将依法即时取得对该财产的所有权或其他物权。考量能否适用善意取得规则，需要从善意取得制度设立目的的角度，判决受让人在受让财产时是否为善意、转让价格是否合理、公示方式是否恰当。如本案在认定董某是否善意时，不应当仅从形式上判断董某在受让房屋时是否知晓转让人系无处分权，而应当考量善意取得制度的立法初衷，即保护占有的公信力，保障交易安全，保护交易当事人信赖利益。根据案件查明，董某受让涉案房屋时，王某、雷某已占有使用涉案房屋二十余年，且核查了王某与刘某于2000年签订的《房产协议》，鉴于农村房屋产权登记制度尚未有效落实，可以推断董某已尽到必要的注意义务，故应当认定董某受让涉案房屋时是善意。关于转让价格是否合理，结合涉案房屋坐落、面积、建造及装修材料等因素，与市场交易价格基本相符即可，除非有证据证明该价格不合理。关于公示方式是否恰当，应当结合目前农村房屋产权登记不畅通的现状予以判断，故应当认定董某实际占有使用涉案房屋已采取了恰当的公示方式。

综上，农村房屋多重受让情形下集体经济组织成员能否取得所有权的裁判思路为：(1)在宅基地制度改革非试点地区，农村房屋买受人需为集体经济组织成员且符合“一户一宅”原则，否则其实施的买卖行为无效，房屋所有权亦无法取得。(2)农村房屋并非禁止转让的物，其作为买卖合同标的物，并不必然导致转让合同无效。根据合同相对性原理，原权利人与集体经济组织成员之外的买受人签订的合同无效，不影响具有集体经济组织成员身份的买受人与相对方签订的合同效力。(3)农村房屋作为不动产，其所有权的设立、变更、转让和消灭不同于城镇房屋，优先适用有关土地管理的法律法规。在“连环买卖”存在无效交易时，应当从善意取得制度的立法初衷和农村房屋产权登记现状判定集体经济组织成员是否构成善意取得。

编写人：北京市通州区人民法院 张建财



图书在版编目 (CIP) 数据

中国法院2025年度案例. 房屋买卖合同纠纷/国家
法官学院, 最高人民法院司法案例研究院编. --北京:
中国法治出版社, 2025. 3. -- ISBN 978-7-5216-5054-9

I.D920.5

中国国家版本馆CIP 数据核字第2025WU7598 号

策划编辑: 李小草 韩璐玮 白天园

责任编辑: 孙静

封面设计: 李宁

中国法院2025年度案例. 房屋买卖合同纠纷

ZHONGGUO FAYUAN 2025 NIANDU ANLI.FANGWU MAIMAI HETONG JIUFEN

编者/国家法官学院, 最高人民法院司法案例研究院

经销/新华书店

印刷/三河市紫恒印装有限公司

开本/730毫米×1030毫米16开

版次/2025年3月第1版

印张/19 字数/228千

2025年3月第1次印刷

中国法治出版社出版

书号ISBN 978-7-5216-5054-9

定价: 79.00元

北京市西城区西便门西里甲16号西便门办公区 邮政编码：100053

网址：**http:** //www.zgfzs.com

市场营销部电话：010-63141612

(如有印装质量问题，请与本社印务部联系。)

传真：010-63141600

编辑部电话：010-63141787 印务部电话：010-63141606